

1500524-96.2019.8.26.0311

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: VANDICKSON SOARES EMIDIO

Comarca: Junqueirópolis

Foro: Foro de Junqueirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/08/2022

... preso devido a condenação por homicídio e tráfico de entorpecentes. As ofensas não foram proferidas em momento de raiva, "esse foi um argumento que eles arrumou para acabar com a minha vida". Nunca fez parte de nenhuma organização criminosa (fls. 157).

Em que pese a negativa do réu, tal versão não se sustenta diante do conjunto probatório. Não obstante o declinado na peça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Junqueirópolis

Foro de Junqueirópolis

Vara Única

Rua Porto Alegre, 1230, . - Centro

CEP: 17890-000 - Junqueiropolis - SP

Telefone: (18) 3841-1432 - E-mail: junqueiropolis@tjsp.jus.br

1500524-96.2019.8.26.0311 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500524-96.2019.8.26.0311

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADILSON DO ESPIRITO SANTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANDICKSON SOARES EMIDIO

Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em relação ao réu ADILSON DO ESPIRITO SANTO, qualificado nestes autos, pela prática

dos delitos de ameaça, desacato, coação no curso do processo e integrar organização criminosa (art. 147, "caput", do Código Penal, 2 vezes, na forma do art. 70, do CP; art. 331, do CP, art. 344, do CP, e art. 2º, da Lei n. 12.850/2013).

Consta da denúncia e das peças inquisitivas que no dia 11 de setembro de 2019, por volta das 15h:40min, na Penitenciária de Junqueirópolis, nesta cidade e comarca, o réu desacatou Alex Nasser Geronimo e Marcelo Mاتيoli, servidores públicos no exercício da função.

Inclui-se também que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o réu ameaçou por palavras os servidores da Penitenciária Alex Nasser Gerônimo e Marcelo Mاتيoli de lhes causar mal injusto e grave.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o réu usou de grave ameaça contra o Juiz de Direito Marcelo Luiz Leano, com o fim de favorecer interesse próprio, nos autos do processo nº 1500263-34.2019.8.26.0311.

Finalmente, também se afirma que por período incerto – que englobou a data de 11 de setembro de 2019, às 15h:40min – integrou pessoalmente organização criminosa, especificamente o Primeiro Comando da Capital (PCC).

O réu foi citado pessoalmente e interrogado (fls. 157). Foi apresentada defesa prévia (fls. 90/91).

Em audiência, foram ouvidas cinco testemunhas (fls. 152/156). Apresentadas as alegações finais, o representante do Ministério Público pede a condenação do réu nos crimes descritos na inicial. (fls. 149/151)

Por seu turno, a defesa pugna pela total improcedência da denúncia, sob a alegação de ausência de provas para a prática dos crimes narrados na peça vestibular (fls. 162/166).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Restou provada a materialidade do delito, notadamente pelo boletim de ocorrência de fls. 01/02, bem como pela prova oral colhida na delegacia de polícia e em juízo. A autoria das lesões também remanesceu provada e há que ser atribuída ao réu. O réu foi interrogado em juízo e disse que tudo isso aconteceu devido ao fato de haver passado informações a respeito de quem trazia os celulares para dentro da unidade. Está preso devido a condenação por homicídio e tráfico de entorpecentes. As ofensas não foram proferidas em momento de raiva, "esse foi um argumento que eles arrumou para acabar com a minha vida". Nunca fez parte de nenhuma organização criminosa (fls. 157).

Em que pese a negativa do réu, tal versão não se sustenta diante do conjunto probatório. Não obstante o declinado na peça defensiva, entendo que os delitos perpetrados pelo acusado realmente ocorreram.

É possível abstrair-se, com margem de segurança, elementos que se referem ao núcleo do fato descrito na denúncia, ou seja, a ocorrência das ameaças, o desacato aos servidores públicos, a coação no curso do processo e a participação do réu em organização criminosa.

Nas declarações prestadas em juízo, as vítimas afirmam, de modo preciso, como as ameaças ocorreram, bem como o fato que as teria motivado.

Marcelo Luiz Leano, Juiz de Direito, ouvido em juízo a fls. 152, disse que na data dos fatos fez uma audiência de instrução, na qual o réu deste processo também figurava como réu em outro processo. Depois da audiência, tomou conhecimento,

através da Promotora que atuava na comarca na ocasião, de que teria havido a ameaça relatada na denúncia e desacato aos funcionários que estariam fazendo o transporte do detento até o Fórum e de que ele também o teria ameaçado, dizendo ser integrante do PCC e que iria lhe arrancar a cabeça ou coisa do tipo. Tomou conhecimento depois e o fato de o réu afirmar que “vai arrancar a cabeça da gente, acredito que não é uma situação confortável”. Na ocasião o réu estava na condição de preso, agora, quanto ao tempo de pena que ele iria cumprir, não sabe dizer com certeza.

A vítima Marcelo Mاتيoli, funcionário público estadual, ouvido em juízo a fls. 153, relatou que na ocasião o réu tinha acabado de participar de uma audiência no Fórum da Comarca e assim que ele desceu da viatura oficial começou a proferir ameaças dizendo que se o Juiz, na época, o condenasse ele iria matar o declarante, o Juiz e o Alex. Na ocasião o autor exercia a função de Diretor de Disciplina e o Alex agente de segurança penitenciário. No momento da ameaça, o réu havia acabado de chegar na unidade. Devido a facção que ele pertencia (ou pertence) na época, as ameaças do réu poderiam ser efetivadas. Na época o réu fazia parte da facção. Não sabe dizer se o réu no momento ainda faz parte da facção.

Da mesma forma, foi o depoimento prestado pela vítima Alex Nasser Gerônimo, ouvido em juízo a fls. 154, relatando que o réu já o havia desacatado anteriormente à audiência em que ele participou na data dos fatos. Na ocasião era o acompanhante para apresentá-lo no Fórum para participar da audiência e no retorno à unidade ele o ameaçou e também ao diretor da unidade, dizendo que iria matá-los e que era integrante do PCC e ainda que iria “mandar arrancar a cabeça”. Ao dizer que iria “colocar no papel, ele disse que não tinha problema, que era mais um BO pra ele e que isso pra ele não tinha importância”. Na época o réu ainda proferiu ofensas contra os agentes dizendo que eles eram “filhos da puta, um bando de arrombados” e varias outras ofensas que não se recorda no momento. Na ocasião o réu disse que pertencia a uma organização criminosa e por se tratar de cidade pequena iria mandar “arrancar a nossa cabeça e que tinha família aqui fora e que ele tinha contato para fazer o que bem entenderia, aqui fora... porisso que ele falou que era do PCC e que ele poderia fazer aqui fora mesmo ele estando preso”, proferindo xingamentos contra o juiz também, dizendo “aquele arrombado e vou matar também, ele só tá me fudendo e essas coisas assim”. Se lembra do acusado proferindo ameaças também contra o juiz de direito da comarca. O réu era um sentenciado que sempre tinha passagem pelo castigo na penitenciária devido a mal comportamento “era um preso que sempre deu problemas para todos os funcionários em todas as unidades que ele passou”.

Itamar Caetano da Silva, Agente Penitenciário, ouvido em juízo a fls. 155, disse que no dia dos fatos, o réu havia acabado de retornar de uma audiência no Fórum da Comarca e assim que ele desceu da viatura, ele passou a proferir xingamentos contra o funcionário Alex e também se dirigindo ao Marcelo Mاتيoli, dizendo que “ia arrancar a cabeça deles, assim como a cabeça do Juiz também, assim como foi feito com o Machadinho e ia ser pouco o que ele iria fazer com eles”. O declarante presenciou as ofensas e ouviu quando o réu proferiu xingamentos chamando-os de “filhos da puta”. Disse ainda o réu que pertencia a facção criminosa Primeiro Comando da Capital. Na época o réu foi conduzido até o Fórum para participar de uma audiência e por esse fato “ele voltou revoltado” e se ele fosse condenado pelo fato, motivo da audiência, que ele iria tomar a atitude por ele proferida contra os agentes e contra o juiz. As ameaças proferidas, nenhuma se concretizou.

Marcio Ruiz Ubeda, ouvido em juízo a fls. 156, disse que se lembra do retorno do réu a uma audiência realizada no Fórum da Comarca e assim que ele chegou na unidade ele passou a proferir ameaças contra o diretor, inclusive ao Juiz que presidiu a audiência em que ele se fazia presente. Não se lembra das palavras ditas pelo acusado na época proferidas contra os funcionários. Não sabe dizer se as ameaças foram proferidas devido ao resultado do processo proferido em audiência.

Como se vê, o depoimento das vítimas e testemunhas não deixa dúvidas da autoria dos delitos perpetrados pelo réu Adilson do Espírito Santo.

Ao contrário do que aduzido pela defesa, tenho que o quadro delineado no decorrer da instrução permite a prolação de decreto condenatório em desfavor do réu. A versão apresentada pelo acusado restou isolada nos autos, sem qualquer respaldo no conjunto probatório, valendo frisar, nesse ponto, que as testemunhas arroladas pela acusação presenciaram os fatos podendo confirmar as alegações constantes da denúncia.

Cumpre lembrar, ainda, que o crime de ameaça pressupõe para sua caracterização que o agente intimide a vítima por meio da promessa de algum malefício. A promessa a ela feita deve consistir em mal injusto, grave, verossímil, séria e idônea. Trata-se de crime formal, de modo que basta que a ameaça seja séria, idônea e tenha potencial intimidatório, independentemente do resultado lesivo objetivado pelo agente ou da efetiva intimidação causada à vítima. Com efeito, a ameaça de morte constitui em um mal injusto e grave, sendo suficiente para incutir no homem comum temor.

E eventual estado de ira não exclui a intenção de intimidar, consistindo o dolo no delito de ameaça na vontade de expressar o prenúncio de mal injusto e grave, visando a sua intimidação. Nesse sentido: RF, 161:397; RT 490:344, 583:333, 702:345; JTACRIM 41:323, 99:49, entre outros.

Ademais, pretender negar o efeito de intimidação parece contrariar a lógica concreta do caso. Não tivessem sido psicologicamente afetadas, as vítimas jamais teriam procurado auxílio policial, registrando ocorrência e representando criminalmente contra o réu, sendo mais do que prudente presumir que ele tivesse consciência plena das consequências desse fato:

“APELAÇÃO PENAL. AMEAÇA. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. CRIME FORMAL.MAL INJUSTO E GRAVE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A promessa de mal injusto, futuro e grave, se idônea, basta para configurar o delito de ameaça, sendo desnecessário o dolo específico de querer realizar mal futuro, injusto e grave, bastando a vontade livre e consciente de provocar temor no ameaçado, como no caso. Ao contrário do que a defesa aduz, não é necessário que as ameaças sejam proferidas em ânimo calmo, ainda mais quando a exaltação de ânimo for causada por conduta do próprio acusado, não pode este invocá-la em seu benefício. 2. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO à unanimidade (TJ-PA - APL: 201330324794 PA, Relator: RAIMUNDOHOLANDA REIS, Data de Julgamento: 08/08/2014, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 13/08/2014). Penal. CP, art. 147. O mal injusto e grave prometido pelo agente, para caracterização do crime de ameaça, deve ser futuro ou até iminente. Se é atual, não tipifica a conduta em questão. Absolvição decretada” (TJ-SP - APL:00056773020118260356 SP 0005677-30.2011.8.26.0356, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 01/08/2013, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:06/08/2013).

Nesse contexto, decerto que a conduta do réu se amolda ao tipo descrito no artigo 147 do Código Penal, devendo, pois, sofrer as sanções daí decorrentes.

No que se refere ao delito desacato, os depoimentos prestados em juízo pelos agentes penitenciários são coerentes e harmônicos entre si e com aqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Não há qualquer motivo para levar a crer que os agentes teriam algo contra o réu para que o incriminasse falsamente pelo crime em questão. Pontue-se que o simples fato de as testemunhas serem agentes penitenciários, equiparados a policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova colhida, mormente quando os depoimentos vêm amparados em outros elementos de convicção, como no caso. Logo, seus depoimentos merecem crédito, já que o próprio acusado afirmou que nunca teve qualquer tipo de inimizade ou desentendimento prévio com os agentes envolvidos.

Nesse sentido:

DESACATO - APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS.SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. O depoimento de policial é válido e eficiente para fundamentar o juízo condenatório. O conjunto probatório demonstra a efetiva prática do delito pelo acusado, que desacatou os policiais no exercício de sua função, utilizando expressões depreciativas, proferidas em demérito à Administração Pública. (TJ-SP - APR:00135803020168260037 SP 0013580-30.2016.8.26.0037, Relator: Ana Cláudia Habice Kock, Data de Julgamento: 26/09/2017, Turma criminal, Data de Publicação: 27/09/2017)

Da análise do acervo probatório, verifico que a condenação é medida que se impõe. Ouvidos em juízo, os agentes penitenciários afirmaram que no dia dos fatos, ao desembarcar do veículo de transporte da Secretaria de Administração Penitenciária, o réu passou a proferir xingamentos contra os agentes, ameaçando-os de morte.

A conduta levada a efeito pelo acusado afigura-se manifestamente desrespeitosa para com o agente penitenciário, que estava realizando seu trabalho de forma regular. Afigura-se inadmissível e intolerável que condutas dessa natureza sejam admitidas, sob pena de manifesta inversão da ordem e de convalidação de comportamentos manifestamente desrespeitosos em desfavor da honra de servidores públicos, honra esta que é bem juridicamente tutelado e que uma vez violada, merece reparação e punição dos infratores.

Refere ainda a denúncia ter o acusado ameaçado por palavras o Magistrado Dr. Marcelo Luiz Leano, Juiz de Direito da Vara Judicial da Comarca de Junqueirópolis, afirmando que “se eu for condenado por aquele Juiz, até ele vai ficar sem cabeça”, aludindo ainda ao assassinato do Magistrado pelo Primeiro Comando da Capital, ressaltando “o que aconteceu com o Machadinho vai ser pouco para ele”.

Ressalto, nesse sentido, que, quanto ao crime de coação no curso do processo, este se consuma assim que feita a ameaça, independentemente de a pessoa ameaçada se entregar ou não à vontade do agente, de ser ou não alcançado o fim por ele visado. Embora não tenha havido representação do MM Magistrado, a doutrina até mesmo frisa a relevância da natureza formal do delito do artigo 344 do Código Penal, ao consolidar que: “Consuma-se o crime com o uso da violência ou grave ameaça, independentemente de conseguir o sujeito ativo o resultado pretendido ou de a vítima resultar amedrontada. E suficiente que a ameaça seja suficientemente grave para intimidar, ainda que, in concreto, a vítima não se intimide.” (Cezar Roberto Bitencourt - Tratado de Direito Penal- Parte Especial. 3ª edição, revista e ampliada 2003. Editora Saraiva).

Ainda, Nucci acentua: “Não se exige que se trate de causar à vítima algo injusto, mas há de ser intimidação envolvendo uma conduta ilícita do agente, isto é, configura-se o delito quando alguém usa, contra pessoa que funcione em um processo judicial, por exemplo, de grave ameaça justa, para obter vantagem.” (Nucci, Guilherme de Souza. Manual de direito penal / Guilherme de Souza Nucci. - 10. ed. rev., atual. e ampl.- Rio de Janeiro: Forense, 2014.)

Finalmente, quanto ao delito de o réu integrar organização criminosa, não pairam dúvidas sobre a sua configuração e inerente comprovação, principalmente diante dos depoimentos dos ofendidos e das testemunhas ouvidas na fase policial e em juízo.

O crime de organização criminosa pressupõe a associação de, no mínimo, quatro indivíduos, estruturalmente organizados, com divisão de tarefas, voltada à obtenção de vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais.

A farta prova testemunhal amealhada aos autos, corroborada pela ameaça manifestada pelo acusado, permitem concluir, de modo incontestável, a respeito da participação do réu na organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital, conhecida pela prática de diversos crimes, em especial o tráfico de drogas.

Assim, devidamente comprovadas as práticas delitivas por parte do réu, de rigor a

procedência da ação, nos termos da denúncia.

DOSIMETRIA DA PENA

Artigo 147, "caput", (2 vezes), na forma do artigo 70, ambos, do Código Penal

Atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, verifico que se encontram nos autos circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Para esse fim, gravo negativos os antecedentes (autos n. 1500263-34.2019.8.26.0311, 0004985-61.2006.8.26.0047 e 0024756-21.2003.8.26.0050 - fls. 50/53) e a conduta social (0030755-62.1997.8.26.0050 e 0052654-19.1997.8.26.0050), ante múltiplos envolvimento com o sistema de justiça criminal. Pena base arbitrada em 1/5 acima do mínimo, o que projeta 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, o Processo n. 0007698-40.2003.8.26.0006 (fls. 52-3) veicula a reincidência do réu, implicando a majoração da pena em 1/6 - 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento relativa ao concurso formal (art. 70, do CP), aumentando as penas em 1/6, obtendo, assim, a pena de 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção.

Artigo 331, por duas vezes, a forma do artigo 70, ambos do Código Penal

Atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, verifico que se encontram nos autos circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Para esse fim, gravo negativos os antecedentes (autos n. 1500263-34.2019.8.26.0311, 0004985-61.2006.8.26.0047 e 0024756-21.2003.8.26.0050 - fls. 50/53) e a conduta social (0030755-62.1997.8.26.0050 e 0052654-19.1997.8.26.0050), ante múltiplos envolvimento com o sistema de justiça criminal. Pena base arbitrada em 1/5 acima do mínimo, o que projeta 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, o Processo n. 0007698-40.2003.8.26.0006 (fls. 52-3) veicula a reincidência do réu, implicando a majoração da pena em 1/6 - 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento relativa ao concurso formal (art. 70, do CP), aumentando as penas em 1/6, obtendo, assim, a pena de 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.

Artigo 344, do Código Penal

Atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, verifico que se encontram nos autos circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Para esse fim, gravo negativos os antecedentes (autos n. 1500263-34.2019.8.26.0311, 0004985-61.2006.8.26.0047 e 0024756-21.2003.8.26.0050 - fls. 50/53) e a conduta social (0030755-62.1997.8.26.0050 e 0052654-19.1997.8.26.0050), ante múltiplos envolvimento com o sistema de justiça criminal. Pena base arbitrada em 1/5 acima do mínimo, o que projeta 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, o Processo n. 0007698-40.2003.8.26.0006 (fls. 52-3) veicula a reincidência do réu, implicando a majoração da pena em 1/6 - 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.

Na terceira fase, não verifico causa de aumento ou diminuição, permanecendo a pena no mesmo patamar.

Servindo-me dos mesmos critérios acima destacados, fixo a multa, em 14 (catorze) dias, calculados a razão de um trigésimo do salário-mínimo cada um.

Artigo 2º da Lei nº 12.850/2013

Atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, verifico que se encontram nos autos circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Para esse fim, gravo negativos os antecedentes (autos n. 1500263-34.2019.8.26.0311, 0004985-61.2006.8.26.0047 e 0024756-21.2003.8.26.0050 – fls. 50/53) e a conduta social (0030755-62.1997.8.26.0050 e 0052654-19.1997.8.26.0050), ante múltiplos envolvimento com o sistema de justiça criminal. Pena base arbitrada em 1/5 acima do mínimo, o que projeta 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, o Processo n. 0007698-40.2003.8.26.0006 (fls. 52-3) veicula a reincidência do réu, implicando a majoração da pena em 1/6 – 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não verifico causa de aumento ou diminuição, permanecendo a pena no mesmo patamar.

Servindo-me dos mesmos critérios acima destacados, fixo a multa, em 14 (catorze) dias, calculados a razão de um trigésimo do salário-mínimo cada um.

Unificação das penas, regime de cumprimento e benefícios penais

Em razão do concurso material entre as infrações (CP, art. 69), torno definitivas as penas para os crimes destes autos: a) 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão; b) 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 7 (sete) dias de detenção; c) 28 dias-multa, ao mínimo legal.

A pena de reclusão será cumprida em regime inicial fechado (reincidência do réu), enquanto a de detenção o será em semiaberto (CP, art. 33, caput).

Em remate, vale destacar ser incabível, no caso, a substituição prevista pelo artigo 44 do Código Penal, pois o réu não possui a totalidade dos requisitos ali exigidos, notadamente em relação aos seus antecedentes, reincidência e por envolver grave ameaça contra a pessoa. Pelos mesmos motivos, incabível o benefício do artigo 77 e seguintes do Código Penal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia, CONDENANDO o réu ADILSON DO ESPÍRITO SANTO a: i) 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado; ii) 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; iii) 28 dias-multa, ao mínimo legal, por tê-lo como incurso no artigo 147, caput, e art. 331, ambos por duas vezes e na forma do art. 70, todos do Código Penal; artigo 331 e 344, também do Código Penal; e artigo 2º, da Lei n. 12.850/2013, todos em concurso material de crimes (CP, art. 69).

Observe-se, destarte, que o réu se encontrou preso em todo o decorrer do processo por cumprimento definitivo de pena em autos distintos. No ponto, considerando a presente condenação, identifico fatores de risco que atendem à necessidade cautelar do cárcere também pelos presentes autos. Há reiteração delitiva, ante a reincidência e várias condenações anteriores, o que agrava o quadro de periculosidade do agente e legitima a expedição de mandado de prisão preventiva.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, após o trânsito em julgado da sentença.

Custas na forma da lei e providências administrativas de praxe.

P.R.I.C.

Junqueirópolis, 20 de agosto de 2022

Vandickson Soares Emidio
Juiz de Direito
Assinatura Eletrônica

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA